

1500334-07.2021.8.26.0104

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... o réu Antonio Carlos por furto e tráfico e Jorge por ocorrências de violência envolvendo sua mãe e por envolvimento com tráfico.

O réu Jorge Augusto Alves de Freitas Sabbatini, ao ser interrogado, disse que estava na casa de Antonio Carlos bebendo com ele, sendo convidado pelo anfitrião para irem a um lugar buscar uns objetos que tinha ganhado. Dirigiram-se ao local dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500334-07.2021.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500334-07.2021.8.26.0104

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE AUGUSTO ALVES DE FREITAS SABBATINI e outro

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes.

Vistos.

ANTONIO CARLOS BUENO DA SILVA e JORGE AUGUSTO ALVES DE FREITAS SABBATINI, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal; porque no dia 14 de junho de 2021, por volta das 14:29 horas, na Rua Vitória Budoia, n.º 215, COHAB, nesta cidade e comarca de Cafelândia, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, caracterizadores do concurso de pessoas, subtraíram, para si, mediante escalada, uma catraca utilizada para retirar motor de automóveis e duas rodas de caminhão (sendo uma roda aro 22,5 e uma roda aro 20), bens pertencentes à "Oficina e Borracharia Nossa Senhora Aparecida", representada por João Rivaldo Azevedo. Tudo conforme denúncia de fls. 202/203. Auto de prisão em flagrante lavrado aos 14 de junho de 2021 (fls. 01/02). Em audiência de custódia realizada aos 15 de junho de 2021, às 13:30 horas, foi concedida a liberdade provisória ao averiguado Jorge Augusto Alves de Freitas, vulgo "Guto", cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quais sejam: I) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; II) Proibição de frequentar lugares onde haja venda de entorpecentes; IV) Proibição de ausentar-se da comarca de Cafelândia sem autorização judicial; V) Proibição de se ausentar do seu domicílio no período noturno das 20:00 às 06:00 horas e nos dias de folga; já em relação ao averiguado Antônio Carlos Bueno da Silva, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, II do Código de Processo Penal. Foram expedidos alvará de soltura e mandado de prisão. Alvará de soltura em relação

a Jorge Augusto Alves de Freitas Sabbatini cumprido aos 15/06/2021 (fls. 208/210). Mandado de prisão em desfavor de Antonio Carlos Bueno da Silva cumprido aos 15/06/2021 (fls. 206/207).

A denúncia foi recebida aos 04/08/2021 (fls. 211). Os réus foram citados (fls. 219 e 221), apresentando a resposta à acusação (fls. 230/231).

Por decisão datada de 21/02/2022, em análise de prisão preventiva, foi concedida ao réu Antonio Carlos Bueno da Silva a liberdade provisória com as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Penal (fls. 233/234). Alvará de soltura cumprido aos 22/02/2022 (fls. 246/248).

Por decisão datada de 07/03/2022, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução debates e julgamento (fls. 265).

Em audiência realizada aos 13/04/2022, às 15h30min horas, foi inquirida a vítima e as testemunhas de acusação, sendo os réus interrogados (fls. 293).

A vítima João Rivaldo Azevedo declarou que os réus foram até a sua borracharia com uma carriola, pularam o muro e furtaram as rodas e a catraca. Acionou a polícia que veio ao local e prendeu os réus. As rodas foram recuperadas. Cada roda vale em torno de 400,00 (quatrocentos reais) e a catraca em torno de R\$ 500,00 (quinhentos reais). O declarante e seu filho foram avisados por vizinhos que os acusados tinham pulado o muro e estariam levando objetos de lá. Foi até o local com seu filho e detiveram os acusados até que a polícia chegasse e os prendesse. Acredita que os réus deixaram a carriola do lado de fora, pulando o muro e jogando os objetos para o lado de fora, para só então, levarem embora com a carriola. Percebeu que os acusados já tinham feito outra viagem levando algumas peças de ferro velho. Que o muro da oficina tem mais ou menos 2,50 metros de altura.

A testemunha de acusação Silvío Ricardo Oliveira, policial militar, disse que foram acionados pela vítima que tinha detido os acusados em seu estabelecimento, tendo conduzido as partes até a Delegacia de Polícia para as providências. Dos acusados, já conhece o "Peito Queimado" por envolvimento em tráfico de drogas e furto.

A testemunha de acusação Rogério Hermes Ártico, policial militar, disse que foram acionados pelo "190" para comparecerem ao local. No local, o proprietário do estabelecimento Sr. João, tinha detido os dois indivíduos que estavam furtando objetos. Conduziram os acusados para a Delegacia, onde foram tomadas as providências cabíveis. Os dois réus já eram conhecidos da polícia, o réu Antonio Carlos por furto e tráfico e Jorge por ocorrências de violência envolvendo sua mãe e por envolvimento com tráfico.

O réu Jorge Augusto Alves de Freitas Sabbatini, ao ser interrogado, disse que estava na casa de Antonio Carlos bebendo com ele, sendo convidado pelo anfitrião para irem a um lugar buscar uns objetos que tinha ganhado. Dirigiram-se ao local dos fatos com uma carriola de "Peito Queimado", tendo o interrogado conduzido a carriola até o local, onde Antonio Carlos pulou o muro e passou as rodas e a catraca por cima do muro para o interrogado, que os colocou na carriola, e quando saíam do local, foram abordados pela vítima, que acionou a polícia. A vítima não comentou nada sobre ter dado os objetos ao "Peito Queimado".

O réu Antonio Carlos Bueno da Silva, interrogado confessou o crime. Disse que estava com Jorge em sua casa e ambos estavam bebendo, quando teve a ideia de irem pegar alguns produtos da oficina para trocarem por drogas. Se dirigiram ao local com uma carriola de sua propriedade, tendo pulado o muro e pegado os objetos e passado por cima do muro para Jorge, que ficou do lado de fora. Apesar das rodas de caminhão serem muito pesadas, ainda assim conseguiu passar por cima do muro para Jorge. Jorge sabia que iriam subtrair objetos, até porque ele viu o interrogado pular o muro.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia (fls. 283/286). Já a Defesa requereu pela absolvição dos réus por não haver nos autos provas suficientes para condenação, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, e ainda, em caso de condenação, o reconhecimento da confissão espontânea (artigo 65, III do CP (fls. 288/292).

Juntadas as folhas de antecedentes atualizadas e certidões de distribuições criminais atualizadas dos réus: a) réu Antonio Carlos Bueno da Silva (fls. 296/321 e 329/338) e; b) réu Jorge Augusto Alves de Freitas Sabbatini (fls. 322/328 e

339/341).

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitativa foi demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/10) BOPM (fls. 173/189), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de avaliação (fls. 13/14 e 261/264), auto de entrega (fls. 15/16 e 191) documentos fotográficos (fls.192/194), e pelos depoimentos colhidos em Juízo.

A autoria é igualmente inconteste, senão vejamos.

A vítima João Rivaldo Azevedo disse que foi avisado por vizinhos sobre o furto, e juntamente com seu filho surpreendeu os réus, que já saíam do local carregando uma carriola deles, com os objetos furtados, detendo-os e acionando a polícia, que compareceu ao local efetuando a prisão em flagrante. A vítima informou que os réus adentraram à borracharia, pulando um muro dos fundos, com altura aproximada de 2,50 metros.

O réu Antonio Carlos confessou que ele e Jorge estavam em sua casa bebendo, quando resolveram furtar alguns objetos para trocarem por drogas, se dirigindo ao local com uma carriola sua, tendo ele pulado o muro e passado os objetos para Jorge Augusto, que aguardava do lado de fora.

Já o réu Jorge Augusto disse que estava na casa de Antonio Carlos, bebendo, e já bêbado foi convidado por Antonio Carlos para buscarem objetos que ele tinha ganhado.

Como se pode observar, a versão de Jorge, que embora tenha admitido ter ido buscar os objetos, mas que não sabia serem produtos de furto, não merece guarida, até porque, como bem frisou seu comparsa Antonio Carlos, ele o viu pulando o muro, bem como não disse que tinha ganhado os objetos.

A despeito da ausência do laudo pericial, restaram presentes as qualificadoras de concurso de agentes e escalada, delineadas no caso pelo contexto em que o delito ocorreu e pelo conjunto probatório. O relato prestado pela vítima dá conta que os réus, para acessarem o interior da oficina, escalaram um muro de 2,50 metros de altura, único local possível.

Ainda que não tenha sido providenciado o exame pericial do local pela Autoridade Policial, a falta do laudo, por si só, não afasta a qualificadora, conforme já decidido pela jurisprudência. Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à necessidade de realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígio ou se o corpo de delito houver desaparecido, a teor do disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal." (AgRg no AgRg no RESp 1.419.093/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 26/3/2015). (STJ; AgRg no RESp 1337425/DF; Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO; DJe 17/09/2015).

Somado às declarações da vítima, em seus interrogatórios, ambos os réus afirmaram que Antonio Carlos escalou o muro, enquanto Jorge aguardou do lado de fora, recebendo os objetos subtraídos por cima do muro.

Quanto ao concurso de agentes, comprovada pelo conjunto probatório, mormente pelas palavras dos próprios acusados. A propósito, houve divisão de tarefas e unidade de desígnios, pois conforme confissão do réu Antonio Carlos deixa claro que, após resolverem praticar o furto a fim de venderem os objetos para adquirirem drogas, se dirigiram ao local, na posse de uma carriola de propriedade deste, conduzida por Jorge. Já no local, Antonio Carlos adentrou ao estabelecimento através de escalada do muro, passando os objetos para Jorge, que ficou aguardando do lado de fora. Portanto, configurada a referida qualificadora.

Dito isto, a condenação dos réus é a medida quer se impõe, nos exatos termos da denúncia ofertada pelo Ministério público.

Então, passo à dosimetria.

1) Em relação ao réu Antônio Carlos Bueno da Silva.

Na primeira fase, noto que a culpabilidade é excede à espécie, na medida em que o

réu ostenta maus antecedentes pelos processos: 00065125-28.2001.8.26.0050; 0001416-65.2012.8.26.0104; 0003036-59.2015.8.26.0104; e 0003036-59.2005.8.26.0104, de modo, diante do número de apontamentos em sua folha de antecedentes, revelando persistência na criminalidade e exigindo maior rigor na punição. O concurso de agentes também deve ser sopesado como circunstância judicial, já que o crime já é qualificado pela escalada. Assim, majoro a reprimenda em 1/2 (metade) fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, quanto ao crime do art. 155, § 4º, IV, do CP.

Na segunda fase, noto a circunstância agravante do art. 61, I, do CP, já que o réu é multirreincidente nos processos nº 0001081-70.2017.8.26.0104; 0001306-32.2013.8.26.0104; e 0004825-44.2015.8.26.0104. Presente também a circunstância da confissão espontânea (65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), razão pela qual compenso uma reincidência com a atenuante da confissão e aumento sua pena em 1/5, em razão da sua segunda agravante, totalizando 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, não há casos de aumento ou diminuição da pena, de modo que torno-a definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos, à míngua de informações sobre a real situação econômica do réu.

Fixo o regime fechado à vista da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, único cabível ao caso concreto, suficiente à prevenção e reprovação do delito por ele perpetrado. Compulsando sua vasta ficha criminal, verifico que o réu faz da vida criminoso um meio de sustentar-se e auferir de variadas formas lucros ilícitos. Portanto, o regime fechado é o melhor que se amolda à personalidade dele, além de propiciar a ele um efetivo aproveitamento da terapêutica prisional, de sorte que não merece iniciar a sanção corporal em regime prisional mais brando.

II - Em relação ao réu Jorge Augusto Alves de Freitas Sabbatini:

Na primeira fase, noto que a culpabilidade excede à espécie, na medida em que o réu ostenta maus antecedentes pelo processo: 0003036-59.2005.8.26.0104, exigindo maior rigor na punição. Também presente a circunstância do concurso de agentes, já que o crime foi qualificado pela escalada. O concurso facilitou a subtração do patrimônio, aumentando a culpabilidade dos réus. Assim, majoro a reprimenda em 1/5 (um quinto) fixando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias multa, quanto ao crime do art. 155, § 4º, IV, do CP.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar, lembrando que o réu, embora tenha admitido que foi em companhia de Antonio Carlos no local, não assumiu a autoria do crime, dizendo que não sabia que os objetos eram furtados, mesmo presenciando Antonio Carlos escalar o muro da oficina. Portanto, mantenho a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, não há caso de aumento nem de diminuição. Assim torno definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo à época dos fatos, à míngua de informações sobre a real situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (artigo 33, §2º, letra "c", do CP), pois, muito embora possua antecedentes criminais pelo processo nº 0003036-59.2005.8.26.0104, já cumpriu pena a longa data, sendo considerado tecnicamente primário. No mais a dosagem da reprimenda imposta também permite essa benesse.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, considerando a dosagem da reprimenda imposta. Satisfeitos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo: prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo e na prestação de serviço à comunidade à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação. A fixação da prestação pecuniária neste valor deve-se ao fato de não constar dos autos elementos a respeito da real situação econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva movida contra e o faço para o fim de CONDENAR os réus como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do

Código Penal, cada qual às seguintes penas: a) o réu ANTONIO CARLOS BUENO DA SILVA, vulgo "Peito Queimado", ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo da época do fato e; b) o réu JORGE AUGUSTO ALVES DE FREITAS SABBATINI à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo da época do fato. Substituo a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos, nos termos acima expostos.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP), considerando que a vítima recuperou os objetos furtados. Ademais, não houve qualquer pedido expresso nos autos a esse respeito.

Os sentenciados poderão recorrer em liberdade, eis que responderam soltos ao presente processo. No entanto, mantenho as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, outrora impostas a eles, quando da concessão da liberdade provisória: I) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; II) proibição de frequentar bares e boates a fim de restringir seu acesso a bebidas alcoólicas e drogas ilícitas; IV) proibição de se ausentar da Comarca onde residem sem autorização judicial, e V) Obrigação de se recolherem a seus domicílio no período noturno (22h às 06h) e nos dias de folga. Intimem-se os sentenciados para darem continuidade ao cumprimento das medidas cautelares, que deve perdurar enquanto houverem eventuais recursos aguardando julgamento.

Condeno os réus ao pagamento de custas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei nº 11.608/03, observada a gratuidade processual que ora lhes concedo. Arbitro honorários advocatícios nos termos do vigente Convênio firmado entre a DPESP-OAB/SP. Em não havendo recurso, certificado o trânsito em julgado, expeça-se certidão no valor integral e, em caso de recurso, no valor parcial segundo a respectiva Tabela, complementando-se ao final. Transitada em julgado esta sentença, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Oficie-se ao MAP da Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cafelândia, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA